

■ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 시행령 [별표 9]

<개정 2026. 9. 30.>

[시행일: 2027. 4. 1.] 제2호러목

과태료의 부과기준(제74조 관련)

1. 일반기준

가. 위반행위의 횟수에 따른 과태료의 가중된 부과기준은 최근 3년간 같은 위반행위로 과태료 부과처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 과태료 부과처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.

나. 가목에 따라 가중된 부과처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(가목에 따른 기간 내에 과태료 부과처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.

다. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 과태료 금액의 2분의 1 범위에서 그 금액을 줄일 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자의 경우에는 그렇지 않다.

- 1) 위반행위가 과실로 인한 것으로 인정되는 경우
- 2) 이용자에게 피해가 발생하지 않은 등 위반행위의 결과가 경미한 경우
- 3) 전자적 전송매체를 이용하여 영리목적의 광고성 정보를 전송한 경우로서 법 제50조제4항 또는 제6항을 위반했으나, 같은 조 제1항부터 제3항까지를 위반하지 않은 경우
- 4) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

라. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 과태료 금액의 2분의 1 범위에서 늘릴 수 있다. 다만, 법 제76조제1항부터 제4항까지에 따른 과태료 금액의 상한을 넘을 수 없다.

- 1) 위반행위가 고의나 중대한 과실로 인한 것으로 인정되는 경우
- 2) 위반의 내용 및 정도가 중대하여 이용자에게 미치는 피해가 크다고 인정되는 경우
- 3) 법 위반상태의 기간이 3개월 이상인 경우
- 4) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료를 늘릴 필요가 있다고 인정되는 경우

2. 개별기준

(단위: 만원)

위반행위	근거 법조문	위반횟수별 과태료 금액		
		1회	2회	3회 이상
가. 법 제22조의2제2항을 위반하여 서비스의 제공을 거부한 경우	법 제76조제2항제1호	1,000	2,000	3,000
나. 법 제22조의2제3항을 위반하여 접근권한에 대한 이용자의 동의 및 철회방법을 마련하는 등 이용자 정보 보호를 위해 필요한 조치를 하지 않은 경우	법 제76조제2항제1호의2	1,000	2,000	3,000
다. 법 제23조의2제1항을 위반하여 주민등록번호를 수집·이용하거나 같은 조 제2항에 따른 필요한 조치를 하지 않은 경우	법 제76조제2항제2호	1,000	2,000	3,000
라. 법 제23조의3제1항을 위반하여 본인확인기관의 지정을 받지 않고 본인확인업무를 한 경우	법 제76조제4항제2호의2	1,000	1,000	1,000
마. 법 제23조의3제2항에 따른 본인확인업무의 휴지 또는 같은 조 제3항에 따른 본인확인업무의 폐지 사실을 이용자에게 통보하지 않거나 방송미디어통신위원회에 신고하지 않은 경우	법 제76조제4항제2호의3	300	600	1,000
바. 법 제23조의4제1항에 따른	법 제76조제4항제2호의4	1,000	1,000	1,000

본인확인업무의 정지 및 지정취소 처분에도 불구하고 본인확인업무를 계속한 경우	법 제76조제2항제2호의5	750	1,500	3,000
사. 법 제23조의6제1항에 따른 물리적·기술적·관리적 조치를 하지 않은 경우				
아. 법 제23조의6제2항에 따른 안전조치를 하지 않은 경우	법 제76조제2항제2호의6	750	1,500	3,000
자. 법 제32조의5제1항을 위반하여 국내대리인을 지정하지 않은 경우	법 제76조제3항제4호의3	2,000	2,000	2,000
차. 법 제42조의3제1항을 위반하여 청소년 보호 책임자를 지정하지 않은 경우	법 제76조제4항제3호	300	600	1,000
카. 법 제43조를 위반하여 정보를 보관하지 않은 경우	법 제76조제4항제4호	300	600	1,000
타. 법 제44조의6제1항을 위반하여 분쟁조정부의 정보제공 결정에 따른 정보제공 요청을 정당한 사유 없이 따르지 않은 경우	법 제76조제4항제4호의2	300	600	1,000
파. 법 제44조의7제6항을 위반하여 기술적·관리적 조치를 하지 않은 경우	법 제76조제4항제4호의3	300	600	1,000
하. 법 제44조의9제1항을 위반하여 불법촬영물등 유통방지 책임자를 지정하지 않은 경우	법 제76조제3항제4호의4	600	1,200	2,000
거. 법 제44조의14제2항을 위반하여 보고서를 제출하지 않은 경우	법 제76조제4항제4호의4	300	600	1,000
너. 법 제45조의3제1항을 위반하여 이 영 제36조의7제1항	법 제76조제2항제6호의2	750	1,500	3,000

에 따른 임원을 정보보호 최고책임자를 지정하지 않거나 정보보호 최고책임자의 지정을 신고하지 않은 경우				
더. 법 제45조의3제3항을 위반하여 정보보호 최고책임자로 하여금 같은 조 제4항의 업무 외의 다른 업무를 겸직하게 한 경우	법 제76조제2항제6호의3	1,000	2,000	3,000
러. 법 제45조의5제3항에 따른 자료제출 요구에 대하여 자료제출을 거부하거나 거짓의 자료를 제출한 경우	법 제76조제2항제6호의4	750	1,500	3,000
머. 법 제46조제2항을 위반하여 보험에 가입하지 않은 경우	법 제76조제3항제4호의2	2,000	2,000	2,000
버. 법 제46조제3항에 따른 시정명령을 이행하지 않은 경우	법 제76조제2항제6호의5	750	1,500	3,000
서. 법 제46조제4항에 따른 자료의 제출요구에 정당한 사유 없이 따르지 않은 경우. 다만, 관계 중앙행정기관(그 소속기관을 포함한다)의 장은 제외한다.	법 제76조제4항제4호의5	300	600	1,000
어. 법 제46조제6항을 위반하여 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고한 경우	법 제76조제4항제4호의6	300	600	1,000
저. 법 제47조제2항을 위반하여 정보보호 관리체계 인증을 받지 않은 경우	법 제76조제2항제6호의8	3,000	3,000	3,000
처. 법 제47조제9항을 위반하여 인증받은 내용을 거짓으로	법 제76조제4항제7호	300	600	1,000

홍보한 경우				
거. 법 제47조의4제4항을 위반하여 소프트웨어 사용자에게 알리지 않은 경우	법 제76조제4항제10호	300	600	1,000
터. 법 제48조의2제4항에 따른 시정명령을 이행하지 않은 경우	법 제76조제1항제1호	1,250	2,500	5,000
퍼. 법 제48조의3제1항을 위반하여 침해사고의 신고를 하지 않거나 지연하여 신고한 경우	법 제76조제1항제2호	1,250	2,500	5,000
허. 법 제48조의3제4항을 위반하여 침해사고 발생 사실을 이용자에게 통지하지 않은 경우	법 제76조제4항제11호의4	300	600	1,000
고. 법 제48조의9제3항을 위반하여 침해사고 관리·대응 매뉴얼을 제출하지 않은 경우	법 제76조제3항제4호의5	600	1,200	2,000
노. 법 제48조의9제4항을 위반하여 명령을 이행하지 않은 경우	법 제76조제3항제4호의6	600	1,200	2,000
도. 법 제49조의2제4항을 위반하여 과학기술정보통신부장관 또는 방송미디어통신위원회의 명령을 이행하지 않은 경우	법 제76조제4항제12호의2	300	600	1,000
로. 법 제50조제1항부터 제3항까지의 규정을 위반하여 영리 목적의 광고성 정보를 전송한 경우	법 제76조제2항제7호	750	1,500	3,000

모. 법 제50조제4항을 위반하여 광고성 정보를 전송할 때 밝 혀야 하는 사항을 밝히지 않 거나 거짓으로 밝힌 경우	법 제76조제2항제8호	750	1,500	3,000
보. 법 제50조제6항을 위반하여 비용을 수신자에게 부담하도 록 한 경우	법 제76조제2항제9호	750	1,500	3,000
소. 법 제50조제7항을 위반하여 수신 동의, 수신거부 또는 수신동의 철회에 대한 처리 결과를 알리지 않은 경우	법 제76조제4항제12호의3	300	600	1,000
오. 법 제50조제8항을 위반하여 수신동의 여부를 확인하지 않은 경우	법 제76조제2항제9호의2	750	1,500	3,000
조. 법 제50조의3제1항을 위반 하여 전송자격인증을 받지 않은 자에게 영리목적의 광 고성 정보의 전송을 위탁한 경우	법 제76조제2항제9호의3	750	1,500	3,000
초. 법 제50조의4제4항을 위반 하여 이 영 별표 6의2에서 정하는 유형 및 기준에 따라 법 제50조의4제4항 각 호의 조치를 하지 않은 경우	법 제76조제2항제9호의4	750	1,500	3,000
코. 법 제50조의5를 위반하여 이용자의 동의를 받지 않고 프로그램을 설치한 경우	법 제76조제2항제10호	750	1,500	3,000
토. 법 제50조의7제1항 또는 제 2항을 위반하여 인터넷홈페 이지에 영리목적의 광고성 정보를 게시한 경우	법 제76조제2항제11호	750	1,500	3,000
포. 법 제52조제6항을 위반하여	법 제76조제4항제13호	300	600	1,000

한국인터넷진흥원의 명칭을 사용한 경우				
호. 법 제53조제4항을 위반하여 사업의 휴업·폐업·해산의 신고를 하지 않은 경우	법 제76조제4항제14호	300	600	1,000
구. 법 제56조제1항을 위반하여 약관을 신고하지 않은 경우	법 제76조제4항제15호	300	600	1,000
누. 법 제57조제2항을 위반하여 관리적 조치 또는 기술적 조치를 하지 않은 경우	법 제76조제4항제16호	300	600	1,000
두. 법 제58조제1항을 위반하여 통신과금서비스 이용일시 등을 통신과금서비스이용자에게 고지하지 않은 경우	법 제76조제4항제17호	300	600	1,000
루. 법 제58조제2항을 위반하여 통신과금서비스이용자가 구매·이용 내역을 확인할 수 있는 방법을 제공하지 않거나 통신과금서비스이용자의 제공 요청에 따르지 않은 경우	법 제76조제4항제18호	300	600	1,000
무. 법 제58조제3항을 위반하여 통신과금서비스이용자로부터 받은 통신과금에 대한 정정 요구가 이유 있음에도 결제 대금의 지급을 유보하지 않거나 통신과금서비스이용자의 요청에 대한 처리 결과를 통신과금서비스이용자에게 알려 주지 않은 경우	법 제76조제4항제19호	300	600	1,000
부. 법 제58조제4항을 위반하여 통신과금서비스에 관한 기록	법 제76조제4항제20호	300	600	1,000

을 보존하지 않은 경우				
주. 법 제58조제5항을 위반하여 통신과금서비스이용자의 동의를 받지 않고 통신과금서비스를 제공하거나 이용한 금액을 증액한 경우	법 제76조제4항제20호의2	300	600	1,000
우. 법 제58조제6항을 위반하여 통신과금서비스 약관의 변경에 관한 통지를 하지 않은 경우	법 제76조제4항제20호의3	300	600	1,000
주. 법 제58조의2(법 제59조제2항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)를 위반하여 통신과금서비스이용자의 정보 제공 요청에 따르지 않은 경우	법 제76조제4항제20호의4	300	600	1,000
추. 법 제59조제3항을 위반하여 통신과금서비스이용자의 이의신청 및 권리구제를 위한 절차를 마련하지 않거나 통신과금서비스 계약 시 이를 명시하지 않은 경우	법 제76조제4항제21호	300	600	1,000
쿠. 법 제64조제1항에 따른 관계 물품·서류 등을 제출하지 않거나 거짓으로 제출한 경우	법 제76조제4항제22호	300	600	1,000
투. 법 제64조제2항에 따른 자료의 열람·제출요청에 따르지 않은 경우	법 제76조제4항제23호	300	600	1,000
푸. 법 제64조제3항에 따른 출입·검사를 거부·방해 또는 기피한 경우	법 제76조제4항제24호	300	600	1,000
후. 이 법을 위반하여 법 제64	법 제76조제2항제12호			

조제4항에 따라 과학기술정보통신부장관 또는 방송미디어통신위원회로부터 받은 시정조치 명령을 이행하지 않은 경우			
1) 법 제71조 각 호의 어느 하나에 해당하는 위반행위에 대한 시정조치 명령을 이행하지 않은 경우	3,000	3,000	3,000
2) 법 제72조 각 호의 어느 하나에 해당하는 위반행위에 대한 시정조치 명령을 이행하지 않은 경우	2,000	2,000	2,000
3) 법 제73조 각 호 및 제74조 각 호의 어느 하나에 해당하는 위반행위에 대한 시정조치 명령을 이행하지 않은 경우	1,000	1,000	1,000
4) 법 제76조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 위반행위에 대한 시정조치 명령을 이행하지 않은 경우	1,500	1,500	1,500
5) 법 제76조제2항제1호, 제1호의2, 제2호, 제6호의2 및 제6호의3의 위반행위에 대한 시정조치 명령을 이행하지 않은 경우	1,000	1,000	1,000
6) 법 제76조제2항제7호부터 제9호까지, 제9호의2부터 제9호의4까지, 제10호 및 제11호의 위반행위에 대한 시정조치 명령을 이행하지	750	750	750

않은 경우				
7) 법 제76조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 위반 행위에 대한 시정조치 명령 을 이행하지 않은 경우		600	600	600
8) 법 제76조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 위반 행위에 대한 시정조치 명령 을 이행하지 않은 경우		500	500	500
9) 그 밖의 시정조치 명령을 이행하지 않은 경우		300	300	300

비고: 로목부터 토목까지의 규정(소목과 초목은 제외한다)에 따른 위반행위의 경
우에는 해당 위반행위를 하도록 한 경우도 포함한다.